

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079997-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: GISELLE FERNANDES SCHUWENCK DA SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE EM DESCONTOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.375/2022. ESTUDANTE ADIMPLENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5079997-35.2024.4.02.5101

510014780092 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079997-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: GISELLE FERNANDES SCHUWENCK DA SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que seja suspensa a cobrança das parcelas do FIES no valor de R\$ 337,60 em razão do direito da autora em obter percentual de desconto com base na Lei nº 14.375/2022.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que o legislador apenas contemplou os estudantes inadimplentes do FIES, permitindo-lhes descontos nas parcelas de até 77%. Afirma que tal fato viola o princípio da isonomia e estimula a inadimplência, pois acaba os descontos acabam sendo maiores para os alunos em débito em comparação aos alunos adimplentes, caso da autora.

Contrarrazões em evento 10, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido,

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"No caso em questão, afirma a autora ter celebrado contrato de FIES para cursar Direito no ano de 2013 e que a fase de amortização iniciou-se em 05/09/2022 estando a autora adimplente com as parcelas devidas. Contudo, informa que o saldo devedor atual é de R\$26.629,03, restando ainda 103 (cento e três) prestações no valor de R\$337,6 que afirma ter dificuldades de adimplir sem prejuízo de sua própria subsistência.

Desse modo, ajuizou a demanda originária objetivando a condenação dos Réus a repactuarem a dívida, efetuando descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 em aplicação analógica aos alunos inadimplentes. Em sede liminar, requer a imediata suspensão da cobrança das parcelas.

*Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.*

*Em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que o feito nitidamente necessita de maior dilação probatória e da garantia ao efetivo contraditório aos Réus. Isso porque a autora, **que afirma encontrar-se adimplente com o FIES**, requer a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.375/2022 de forma analógica aos alunos inadimplentes com o propósito de obter descontos e repactuação do débito.*

No entanto, sobre a questão, é necessária a oitiva dos agentes operador e financeiro do FIES a fim de se concluir com segurança se a autora realmente faz jus ao percentual de desconto solicitado e se seu caso é abrangido pela supracitada lei, fato que não é possível de se aferir apenas em cognição sumária.

*Ademais, especificamente quanto ao *periculum in mora*, não se encontra presente, haja vista que a própria autora informa estar adimplente com o FIES e não comprova a abusividade do valor cobrado das parcelas nem a impossibilidade de adimplemento sem prejuízo de sua subsistência.*

Portanto, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência, devendo o pedido de aplicação analógica dos dispositivos da Lei nº 14.375/2022 ser melhor elucidado em cognição exauriente."

Pois bem. Como já fundamentado, não se verifica o *fumus boni iuris*, pois o pedido da autora demanda interpretação extensiva ou aplicação analógica da Lei nº 14.375/2022, que prevê descontos para contratos inadimplentes, a uma situação de adimplência, o que exige análise probatória aprofundada e contraditório dos réus. O juízo perfunctório não permite concluir pela plausibilidade do direito pleiteado, considerando que a lei não abrange expressamente estudantes em situação regular de pagamento.

O *periculum in mora* tampouco está presente, pois a autora declara estar adimplente com as prestações do FIES e não comprova a impossibilidade de manter os pagamentos sem comprometer sua subsistência. A mera alegação de dificuldade financeira, sem comprovação da abusividade das parcelas ou de impacto severo em seu sustento, não configura risco imediato que justifique a medida antecipatória.

Por fim, a complexidade da questão, que envolve a interpretação dos critérios para concessão dos benefícios previstos na Lei nº 14.375/2022 e a avaliação da situação contratual da autora, demanda dilação probatória e a manifestação dos agentes operador e financeiro do FIES, inviabilizando a análise em sede de cognição sumária.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.